

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1293/2532	นางสิน เกื่อนยัง กับพวก	โจทก์
	นางพวง ยอดเกิด	จำเลย
	นางไฟ่ ทุ้งแฝก ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 43

ความว่า โจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531ปรากฏตามสำเนามรณบัตรท้ายคำร้อง ก่อนโจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทในคดีนี้ตามโฉนดเลขที่ 7396 ให้แก่ผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว และหากถึงแก่กรรมก่อนคดีถึงที่สุดก็ให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจนคดีถึงที่สุด ปรากฏตามสำเนาพินัยกรรมท้ายคำร้อง ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 97)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 3296 ตำบลวัดโคกอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 82)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพิจารณาคำร้องแล้ว ปรากฏว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ถือว่าจำเลย

ไม่ติดใจคัดค้านคำร้องของผู้ร้อง จึงให้ส่งคำร้องมาเพื่อศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 100)

คำสั่ง

อนุญาตให้นางไฟ่ ทุ้งแฝก ซึ่งเป็นทายาทของโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 43

อนุญาตให้นางไฟ่ ทุ้งแฝก ซึ่งเป็นทายาทของโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 43

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ